REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Vincenzo Vitalone Giudice
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

Parte_1 nato a Roma il 29.04.1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Mancini, come da procura in atti;

ricorrente

E

CP_1 nata a Roma il 27.08.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Puglisi, come da procura in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.10.2020 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che, in data 27.05.2005, contraeva in Castel Gandolfo (Roma) matrimonio concordatario con *CP_1* e dall'unione nascevano i figli gemelli *Per_1* e *Per_2* (28.12.2020), la seconda gravemente invalida, esponeva che, con decreto del 15.06.2017 depositato il 28.07.2017, il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, in forza delle quali i figli erano affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare; il padre si obbligava al mantenimento dei figli con € 500,00 mensili, oltre le intere spese straordinarie e al mantenimento della moglie con € 200,00. Chiedeva di dichiarare la

cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendo mai ripresa la convivenza né ricostituita la comunione materiale e spirituale, di revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, di ridurre l'assegno per i figli a complessive € 400,00, di prevedere una uguale ripartizione delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio *CP_1* che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestava la fondatezza e l'ammissibilità delle avverse ulteriori domande chiedendo il mantenimento dell'assegno per i figli e riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 200 in quanto priva di adeguati e sufficienti redditi propri.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta, il g.i. riteneva non determinanti le ulteriori richieste istruttorie e invitava le parti a precisare le conclusioni
Alla udienza del 21.10.2020, viste le note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Cessazione effetti civili del matrimonio
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di un titolo definitivo e a far data dal 2017, allorché comparivano all'udienza presidenziale del giudizio di separazione e venivano autorizzate a vivere separati. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70, il tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare

Affidamento dei figli

Le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, come indicati in dispositivo.
Non vi è contestazione sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà della *Org_1* società della famiglia del sig. *Pt_1* in favore della resistente in quanto collocataria dei figli minori, mentre non può trovare accoglimento la domanda del sig. *Pt_1* di assegnazione fino alla maggiore età dei figli, perché il criterio legale è piuttosto quello della raggiunta autosufficienza economica dei figli (si consideri, nella specie, che la figlia *Per_2* ha una grave disabilità)
La controversia verte sul *quantum* dell'assegno di mantenimento per i figli minori e sulla domanda di riconoscimento in favore della sig.ra e a carico dell'ex coniuge dell'assegno divorzile.

Assegno di mantenimento per i figli
La domanda del ricorrente di ridurre l'assegno di mantenimento per i figli da € 500 ad € 400 è priva di fondamento e deve essere rigettata.

Quanto alla condizione delle parti si osserva quanto segue,

Il sig. *Pt_1* dottore commercialista libero professionista all'inizio del presente giudizio, ha dedotto un progressivo peggioramento delle proprie condizioni lavorative, economiche e

fisiche, debiti nei confronti di *Org_2*, dell'ordine dei commercialisti per il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione e la difficoltà ad ottemperare agli obblighi di mantenimento previsti in separazione.

In data 01.04.2019, il ricorrente, che aveva nelle more chiuso la partita Iva, è stato assunto come impiegato dalla *Org_1* società riconducibile ai suoi genitori, dalla quale deduce di trarre un reddito di circa € 1000,00 mensili; il 12.07.2019 è stato riconosciuto invalido nella percentuale del 46%, per stenosi lombare L3-S1 in soggetto con ernie discali multiple con allegata radicolopatia; afferma di sopravvivere grazie a prestiti e finanziamenti e di essere stato ammesso al beneficio della cassa integrazione in accoglimento della domanda proposta all'*Org_* dalla datrice *Org_1* il 1.4.2020 con ulteriore decurtazione del trattamento stipendiale.

Afferma di vivere presso i suoi genitori, che lo aiutano economicamente, ma di avere in comodato dalla *Org_1* l'immobile sito in Fregene (RM) Via Falconara 25, di cui la società è proprietaria e nel quale si reca quando ha i figli per dare loro stabilità ed intimità familiare.

La Sig.ra *CP_1* è laureata in scienze politiche, ma, dalla nascita dei figli gemelli si è dedicata alla famiglia: invero la figlia *Per_2* è affetta da gravissima disabilità e, per l'effetto, percepisce indennità e assegno e necessita di assistenza continua.

La madre è la persona che quotidianamente si occupa della casa e dei figli, li accompagna a scuola e li riprende, li accompagna alle varie attività sportive e ricreative, si occupa del disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche, relative alle necessità di *Per_2* segue i figli nel pomeriggio, ecc.

Ha dedotto e provato alcuni tentativi di reperire un'occupazione anche al di sotto delle opportunità collegate alla laurea conseguita, così smentendo l'affermazione della controparte di non essersi attivata, neppure a seguito di contatti da lui forniti.

Dalle condizioni di separazione consensuale omologate, solo un anno prima di instaurare il presente giudizio di divorzio, emerge che il punto di riferimento dal punto di vista economico della famiglia era il sig. *Pt_1* tanto che perfino il quantum di mantenimento concordato per i figli era stato previsto al ribasso, *in considerazione delle spese di affitto della nuova abitazione e l'eventuale acquisto di un'auto per la moglie* e quello per la moglie era stato determinato in € 200 con impegno *a riconcordare in termini migliorativi tale assegno qualora le sue condizioni economiche dovessero migliorare*.

Il *Pt_1* si impegnava inoltre a consentire la disponibilità dell'autovettura di proprietà della *Org_1* ovvero ad acquistarne una nuova per le esigenze di trasporto dei figli, e in particolare di *Per_2* e a provvedere ad ulteriori spese tra cui il saldo del dentista della moglie.

Osserva il Collegio che già i redditi dichiarati dal sig. *Pt_1* in sede di udienza di comparizione presidenziale della separazione (€ 1200) appaiono non verosimili solo se si considerino le spese fisse che si impegnava a sostenere di € 700, le spese non predeterminate

come il 100% delle spese straordinarie per i figli, il canone di locazione per l'abitazione che deduceva di aver preso, le ulteriori spese (autovettura, dentista, spese di straordinaria manutenzione per l'immobile). Tanto più inverosimili i redditi dichiarati in sede di divorzio.

Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti emerge una riconducibilità della società *Org_1* al sig. *Pt_1* e ai suoi genitori, come confermato dalla disponibilità di due immobili, quello di via Carlo Bertinazzi n. 26, casa familiare assegnata alla moglie, e quello di Fregene, dove di fatto il ricorrente vive, dalla disponibilità dell'autovettura, di proprietà sempre della medesima società, dalla circostanza che l'assunzione come dipendente sia avvenuta sempre da parte della *Controparte_2*

La sig.ra *CP_1* ha altresì dedotto che il sig. *Pt_1* concedeva alla *Org_1* nell'anno 2019, un finanziamento pari ad € 109.000,00 e che vi era stata una parziale restituzione a favore del ricorrente, effettuata dalla *Org_1* e più specificamente: in data 6.5.2019 rimborso pari ad € 16.000,00; in data 5.6.2019 rimborso pari ad € 20.000,00; in data 12.7.2019 pari ad € 5.000,00.

Il sig. *CP_1* dà una diversa motivazione delle dedotte movimentazioni economiche, che non contesta, deducendo che le somme ricevute venivano bonificate a vari soggetti a titolo di restituzione prestito; al di là del merito e della causale dei bonifici, si evidenzia che l'entità delle movimentazioni rappresenta una ulteriore conferma della inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del ricorrente. Il sig. *Pt_1* è altresì titolare di un contratto di leasing auto per l'automobile BMW 1K4 che ha in uso, contratto stipulato il 29.5.2018 e con scadenza il 30.6.2023, per il quale paga una rata mensile pari ad € 338,05.

Alla luce delle evidenze emerse, e precisato che a nulla rileva l'indennità percepita dalla figlia *Per_2* per le esigenze connesse alla sua disabilità, in ordine alla misura dell'assegno perequativo paterno, il Collegio reputa congruo confermare l'importo stabilito in sede di separazione consensuale di euro 500,00 mensili (€ 250 per ciascun figlio) con decorrenza dal deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici *Org_* tenuto anche conto della circostanza che il ricorrente contribuisce alle spese di mantenimento dei figli anche con la disponibilità della casa familiare.

In virtù di un accordo tra i coniugi formalizzato nel corso del giudizio, le spese straordinarie sono state già ripartite al 50% in virtù di accordo, che il tribunale ha ritenuto di recepire.

Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i due figli minori con le specificazioni di cui al ridetto Protocollo che di seguito si trascrivono:

spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Assegno divorzile

Deve, infine, essere accolta la domanda della resistente volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.

In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni "*Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive*".

Al fine di esaminare compiutamente tale domanda è opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

La Cassazione, infatti, con orientamento granitico fino alla nota pronuncia n. 11504 del 2017, ha chiarito che "*L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico*

dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche" (Cass. n. 11870/2015).

Analogamente, secondo Cass. n. 11686/2013, "*L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi*" (nello stesso senso v. anche: Cass. n. 15610/2007; Cass. n. 4764/2007).

Una svolta e una battuta d'arresto importante è stata segnata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017 con cui la stessa ha affermato i seguenti principi di diritto: <<*Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: a) deve verificare, nella fase dell'"an debeatur" – informata al principio dell' "autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quale "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o no del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all' "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" – salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur" – informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto - di tutti gli elementi indicati dalla norma ("[….] condizioni dei coniugi, […] ragioni della decisione, […] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, […] reddito di entrambi») e valutare "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio" al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla*

base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova>>.

Chiamate a dirimere il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo anche a variegate e differenti soluzioni di merito, con la recente sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: "*Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto*".

Si legge nella motivazione di tale importante pronuncia che ha ripercorso le principali tappe normative e giurisprudenziali in argomento che la Corte <<*... ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ..... dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. ....*

L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti ... traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma, così relegando ad una funzione residuale proprio le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalle declinazione di essi effettuata dall'art. 143 cod. civ. L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non causale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5 c. 6 diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia e a questo scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di queste caratteristiche della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.

Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che … poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi (artt. 2, 3, 29 Cost.).

Il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. Il rilievo del profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista …. La piena ed incondizionata reversibilità del vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non potendosi trascurare che l'impegno all'interno della famiglia può condurre all'esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso professionale-reddituale.

Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve

tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 c. 6 in posizione equiordinata consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivante dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. .....

L'attenzione deve rivolgersi, al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell'assegno, al rigoroso accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. ....

Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. …. L'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. ….

Ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio devo essere calato nel <contesto sociale> del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutte gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo.

L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. .... L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. ... Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale".

L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio, alla luce della condizione delle parti come sopra ricostruita, a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della *CP_1*

Costei, infatti, sebbene capace ed abile al lavoro, ed esercente alcune attività lavorative occasionali come quella di badante (dedotta dal ricorrente e non contestata), tuttavia non è proficuamente inserita nel contesto lavorativo; durante il matrimonio si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei figli gemelli, non ha proprietà immobiliari e soprattutto si occupa, in via assolutamente prevalente, delle esigenze dei figli e dei compiti di cura ed accudimento della figlia *Per_2* affetta da una grave disabilità. Non si può prescindere dal considerare come proprio i compiti di cura di due figli piccoli, gemelli, di cui una necessita di assistenza continua, siano assorbenti rispetto alla possibilità di reperire un'occupazione lavorativa. In definitiva la capacità di lavoro astratta, quale si evince dall'età e dalla laurea conseguita, deve tuttavia, in concreto, essere calata nella situazione familiare e nella impossibilità di dedicarsi proficuamente alla svolgimento di una attività, ancora tutta da costruire, avendo la sig.ra *CP_1* investito, proprio negli anni più rilevanti dal punto di vista della crescita professionale, nella famiglia.

Alla stregua delle emergenze istruttorie, tali da rendere irrilevanti le ulteriori richieste formulate, peraltro genericamente, tenuto conto della durata del matrimonio (12 anni) e del valore economico del godimento della casa familiare, il Collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere all'*ex* coniuge, a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l'importo mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici *Org_*

Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43787/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.05.2005 in Castel Gandolfo (Roma) dal Sig. *Parte_1* nato a Roma il 29.04.1973, e *CP_1* nata a Roma il 27.08.1976, con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Castel Gandolfo – atto n.20, parte 2 serie A anno 2005, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

i figli minori *Per_1* e *Per_2* sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre ove è fissata la loro residenza;

i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro;

le decisioni di maggior importanza per i figli afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo dal giudice;

salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli: a) a fine settimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina allorché li accompagnerà a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso l'abitazione materna entro le ore 9.00; b) un giorno a settimana, il mercoledì, dall'uscita di scuola al giovedì mattina allorché li accompagnerà a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso l'abitazione materna entro le ore 9.00; c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e alternando negli anni le festività pasquali; c) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé i figli minori dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;

dispone che il ricorrente *Parte_1* corrisponda a *CP_1* a titolo di contributo per il mantenimento dei figli *Per_1* *Per_2* a decorrere dal deposito del ricorso e ferme per il pregresso le condizioni separative, la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici *Org_* e condanna il *Pt_1* al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;

pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i due figli, con le specificazioni di cui in motivazione;

dispone che il *Pt_1* corrisponda alla *CP_1* a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici *Org_* e condanna il *Pt_1* al pagamento dei relativi ratei entro il giorno 5 di ogni mese;

assegna la casa familiare sita in Roma via Carlo Bertinazzi n. 26 alla sig.ra *CP_1*

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 21.01.2021.

Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano